

DISPOSIZIONE DI GRUPPO n.277/AD del 24 ottobre 2019
“Modello per il governo della *Travel Security* nel Gruppo FS Italiane”

1. Premessa

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane continua ad affermarsi quale *player* internazionale nel settore ingegneristico e dei trasporti. Nell'ambito di tale dinamismo sul mercato estero, particolare importanza assume il tema della *Travel Security*, inteso come “*insieme di attività volte alla protezione dei lavoratori impegnati all'estero, in regime di trasferta o distacco, dai rischi (socio-politici, criminosi, ambientali, sanitari etc.) connessi alle condizioni di sicurezza del Paese ospitante*”.

Il patrimonio umano rappresenta il primo e più importante valore aziendale e, per questa ragione, la tutela di questo “Capitale in movimento”, oltre ad essere obbligo giuridico, costituisce una questione etica prioritaria per il nostro Gruppo.

Il tema della *Travel Security* non può prescindere da un approfondimento del quadro giuridico di riferimento, relativo agli obblighi di informazione, formazione e protezione in capo al Datore di lavoro nei confronti delle proprie risorse impegnate all'estero, secondo quanto disciplinato dal D.lgs. n. 81/2008.

Per le disposizioni normative in materia si rinvia all'Allegato 1 del presente documento di cui costituisce parte integrante.

Al fine di assicurare la tutela del proprio personale operante in paesi esteri, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha messo a punto un Modello per il governo della *Travel Security* costituito da un Framework generale al quale le Società del Gruppo dovranno conformarsi con tempistiche e modalità coerenti con le reali esigenze di *business*.

2. Il Modello di *Travel Security* per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Il modello di governo per la *Travel Security* di seguito descritto, si riferisce al caso di lavoratori che svolgono la propria attività all'estero in regime di trasferta o distacco.

La complessità del modello è determinata dalla necessaria coesistenza di aspetti di *safety*, *security*, formazione del lavoratore, assicurazione medico-sanitaria e di viaggio che le competenti strutture societarie devono sempre garantire, in relazione alle loro specifiche competenze.



Il Modello di Travel Security delineato costituisce uno strumento di supporto per i Datori di Lavoro ai sensi della specifica normativa in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e, in quanto tale, non modifica né sostituisce gli obblighi e i poteri riconosciuti in capo alle predette figure.

La Capogruppo, fornisce supporto alle Società del Gruppo sia per gli aspetti di natura assicurativa, tramite la Direzione Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazioni e Patrimonio, che per le fasi di analisi del rischio Paese, di monitoraggio delle condizioni di sicurezza durante la permanenza del lavoratore all'estero nonché di gestione di eventuali situazioni di crisi, tramite un apposito Comitato per la gestione delle crisi estere (composto dal Direttore Centrale Protezione Aziendale e/o un suo delegato, dal Direttore Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazioni e Patrimonio e/o un suo delegato, dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Regolatori competente per l'area di riferimento e dagli Amministratori Delegati e/o dai Datori di lavoro e/o dai Capi del Personale dei dipendenti interessati).

Nel dettaglio, il Modello di *Travel Security* del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si declina come di seguito indicato.

a. Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Allo scopo di delineare gli elementi costitutivi, alla base di un efficace modello di *Travel Security*, ciascun Datore di lavoro delle Società del Gruppo provvede, in conformità alla normativa vigente, a inserire nei rispettivi Documenti di Valutazione del Rischio (o in documenti analoghi, in base alla legislazione del Paese in cui ha sede la Società del Gruppo) uno specifico paragrafo (ovvero sezione/allegato, etc.) dedicato al Rischio Estero.

Per le principali aree geografiche di interesse per il *business* aziendale di riferimento ovvero per i Paesi ove le Società del Gruppo siano presenti con una stabile organizzazione (uffici, cantieri, *joint ventures* etc.) o abbiano risorse in distacco, il Datore di lavoro provvede a un'analisi dei rischi particolari connessi al Paese di destinazione, integrando il DVR con le relative Schede Paese.

Tali Schede, da aggiornare ad ogni variazione del contesto di riferimento, contengono informazioni e valutazioni relative ai rischi sanitari, ambientali, politici, criminosi, terroristici e a ogni altro rischio generico aggravato connesso alla permanenza del lavoratore all'estero.

Per il reperimento delle predette informazioni i Datori di lavoro sono supportati da un *travel security team* interno alla Direzione Centrale Protezione Aziendale. Tale squadra di analisti provvede a reperire tutte le informazioni necessarie attraverso un *provider* esterno specializzato nell'analisi e nella gestione del rischio Paese, il sito "Viaggiare Sicuri" della Farnesina ovvero mediante la consultazione di altre fonti aperte specializzate.

Rimane in capo al singolo Datore di lavoro l'individuazione e la definizione delle misure atte a garantire l'effettiva tutela dei lavoratori impiegati all'estero.

b. Formazione sui rischi generali per i lavoratori all'estero per motivi di lavoro.

In ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008, le competenti strutture di ciascuna Società del Gruppo, anche attraverso il supporto operativo del *travel security team*, provvedono

all'erogazione di un modulo di formazione ai propri dipendenti, al fine di renderli consapevoli circa i rischi generali connessi alla permanenza all'estero per motivi di lavoro.

Si precisa che tale formazione sui rischi potenzialmente legati al soggiorno all'estero è erogata al personale che, per ruolo e appartenenza a strutture appositamente individuate dalle figure competenti per ciascuna Società, risulti potenzialmente o direttamente interessato.

A tale formazione preliminare di carattere generale seguirà, prima della partenza, una fase informativa più specifica dedicata al Paese di destinazione, adempiuta tramite la documentazione inviata direttamente al singolo lavoratore da parte del *provider* esterno, contrattualizzato dal Gruppo.

c. Adempimenti da eseguire nella fase pre-viaggio.

Prima della partenza, ogni lavoratore in trasferta o distaccato all'estero deve essere:

- 1) soggetto a copertura assicurativa multi-rischi che garantisca almeno:
 - assistenza in viaggio;
 - spese mediche in viaggio;
 - infortuni di viaggio e infortuni di volo;
 - prevenzione e gestione delle situazioni di crisi;
- 2) informato e formato sui rischi specifici del Paese di destinazione (rischio politico, sanitario, criminoso, terroristico etc.) e sui comportamenti da tenere e quelli da evitare;
- 3) dotato di strumenti, procedure e misure atte a mitigare i rischi a cui è potenzialmente esposto durante la permanenza all'estero come, a mero titolo esemplificativo, un Centro di Assistenza da contattare 24/7/365¹ per richiedere una consulenza sia in ambito medico che in materia di sicurezza ovvero per sollecitare l'intervento di specialisti in situazioni emergenziali, tali da non consentire la permanenza del personale in condizioni di sicurezza;
- 4) sottoposto ai protocolli sanitari previsti con riferimento ai rischi specifici del Paese di destinazione o ritenuti obbligatori per la concessione del visto;

I dati relativi ai lavoratori in trasferta o distacco in Paesi esteri (sistemazione alloggiativa, volo, numero di telefono, etc.) devono essere comunicati all'Unità di Crisi della Farnesina.

d. Monitoraggio delle condizioni di sicurezza del Paese ospitante e costituzione di un Comitato per la gestione delle crisi estere

Durante la permanenza del lavoratore all'estero, la Capogruppo, assicura il monitoraggio "24/7/365" delle condizioni di sicurezza del Paese ospitante il lavoratore, premurandosi di mantenere un canale di comunicazione sempre aperto con le Istituzioni competenti (es. Unità di Crisi della Farnesina o analogo ufficio del Paese in cui essa ha sede), al fine di organizzare in tempi utili l'eventuale rimpatrio del lavoratore in presenza di condizioni critiche.

¹ Da intendersi "24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana per 365 giorni l'anno"



La Capogruppo, inoltre, assicura inoltre un punto di contatto attivo “24/7/365” che possa:

- 1) fungere da *focal point* tra le esigenze di sicurezza del lavoratore all'estero, gli uffici della Farnesina, o analogo ufficio del Paese in cui essa ha sede, e gli esperti del *provider* esterno garante dei servizi sopra richiamati;
- 2) attivare, in caso di necessità, un apposito Comitato per la gestione delle crisi estere - composto dal Direttore Centrale Protezione Aziendale e/o un suo delegato, dal Direttore Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazioni e Patrimonio e/o un suo delegato, dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Regolatori competente per l'area di riferimento e dagli Amministratori Delegati e/o dai Datori di lavoro e/o dai Capi del Personale dei dipendenti interessati - che opera in collaborazione con il *provider* specializzato e con le Istituzioni competenti.

Le funzioni di monitoraggio, *focal point* e attivazione del Comitato per la gestione delle crisi estere sopra richiamate sono espletate dalla funzione di *Travel Security Team* operante in ambito Direzione Centrale Protezione Aziendale di FS Spa.

3. Altre disposizioni

Con successive comunicazioni organizzative saranno declinate le modalità operative per la gestione del processo di Travel Security.

Le Società del Gruppo sono tenute a recepire nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente Disposizione, provvedendo a declinarli nella rispettiva realtà aziendale, con tempistiche e modalità coerenti alle proprie specificità organizzative e alle reali esigenze di *business*.

Ciascuna Società garantisce, inoltre, la corretta e costante applicazione di quanto definito nel presente documento e ne assicura la massima diffusione al proprio interno nonché il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza vigenti.

Firmato

Gianfranco BATTISTI



QUADRO GIURIDICO

In primo luogo, va sottolineato che la tutela dei lavoratori assurge a materia di rango costituzionale. Il legislatore costituente ha voluto dare il massimo rilievo al lavoro, attribuendogli, appunto, valore costituzionale, e lo ha sancito innanzitutto nell'articolo 1: *“l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”*.

In materia di sicurezza del lavoro, la Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.) afferma la salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico-fisica come principio assoluto e incondizionato. Tra le diverse disposizioni costituzionali dedicate alla tutela del lavoro meritano menzione, per la specificità rispetto alla tematica oggetto di esame, l'art. 35 che all'ultimo comma sancisce la tutela costituzionale del lavoro italiano all'estero ed il secondo comma dell'art. 41 Cost. che sancisce che l'iniziativa economica *“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*.

Un indirizzo normativo confermato dal Codice Civile del 1942, il quale all'art. 2087 c.c. introduce la c.d. clausola generale di protezione dei prestatori di lavoro, statuendo che *“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*. Tale disposizione normativa è stata interpretata dalla giurisprudenza quale *“norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate dalle norme antinfortunistiche”*.

Nel solco tracciato da questi principi fondamentali dell'ordinamento italiano, il legislatore ha adottato il c.d. Testo Unico Sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008), con il quale è stata razionalizzata e innovata l'intera disciplina in materia di tutela dei lavoratori. Questa evoluzione normativa ha dato nuovo impulso alla materia, non limitando la sua applicazione al solo ambito antinfortunistico (la c.d. *safety*), ma prevedendone un'estensione anche ai rischi esterni, ugualmente legati all'esercizio dell'attività lavorativa (la c.d. *security*).

Ne discende che la gestione dei rischi connessi alla presenza del dipendente, in regime di trasferta o distacco, in un Paese distinto da quello della sede di lavoro - la c.d. *Travel Security* - ricade nel perimetro applicativo delle disposizioni normative soprarichiamate.

Pertanto, il Datore di lavoro, l'azienda nonché il lavoratore stesso sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008, a garanzia dell'effettiva tutela della salute e sicurezza delle risorse espatriate. È utile, dunque, trattare distintamente gli obblighi facenti capo alle suddette figure, al fine di consentire una visione completa della disciplina.

a. Gli obblighi a carico del Datore di lavoro e dell'azienda

In relazione al tema della *Travel Security*, il Datore di lavoro è tenuto a:

- 1) valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'attività lavorativa (all'interno del c.d. DVR), ai sensi degli artt. 15, 17 e 28 del D.lgs. n. 81/2008, compresi i c.d. rischi generici aggravati³. In tale categoria, si intendono ricompresi tutti quei pericoli che, pur essendo alieni al luogo di lavoro inteso in senso

² Cass. Civ., sez. Lav., 7 gennaio 2009, n. 45.

³ Commissione per gli Interpelli, Interpello 25 ottobre 2016, n.11. Commissione istituita dall'art. 12, D.lgs. n. 81/2008. Con tale interpello il Ministero del Lavoro fornisce una precisazione in merito all'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede, per il Datore di lavoro, l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.

In particolare, la Commissione ha ritenuto che il Datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all'attività lavorativa svolta.

stretto, insistono sulla località ove la prestazione lavorativa è eseguita⁴. Ben possono rientrare in questa classe di rischi, quindi, tutte quelle situazioni di pericolo legate alle peculiarità di un determinato Paese (sociopolitiche, criminose, climatiche, sanitarie etc.) e alle specificità delle attività svolte all'estero. Invero, tali circostanze incidono potenzialmente sulla salute e sicurezza del lavoratore, sebbene non abbiano una stretta relazione alle mansioni lavorative svolte da quest'ultimo;

- 2) individuare ed adottare misure preventive di protezione atte ad eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo tutti i rischi - inclusi i richiamati rischi generici aggravati - a cui è esposto il proprio personale, ex art. 15, D.lgs. n. 81/2008;
- 3) informare e formare i propri dipendenti circa i pericoli a cui sono esposti, secondo quanto sancito dagli artt. 36 e 37 del soprarichiamato decreto. Un processo formativo ed informativo che va inteso in maniera dinamica e continuativa, come riconosciuto dallo stesso comma 6 del già citato art. 37 del Testo Unico Sicurezza;

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi da parte del Datore di lavoro, può comportare la configurazione della responsabilità penale a suo carico in caso di lesione o decesso del proprio dipendente, ai sensi degli artt. 589 - 590 c.p. ovvero per la c.d. cooperazione colposa nel delitto doloso altrui⁵.

Allo stesso modo, tale inadempimento potrebbe produrre gravi conseguenze giuridiche per l'azienda, la quale sarebbe chiamata a rispondere dell'evento dannoso sotto due distinti aspetti.

Da un lato, dal punto di vista della responsabilità amministrativa dell'ente giuridico, l'azienda potrebbe incorrere nelle relative sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001. Difatti, il combinato normativo definito dall'art. 25 *septies*, del suddetto decreto e dall'art. 30, D.lgs. n. 81/2008 prevede la comminazione di determinate sanzioni qualora le lesioni o il decesso del dipendente siano dipese dalla mancata attuazione di un idoneo modello di salute e sicurezza.

Dall'altro lato, sotto il profilo civilistico, l'impresa potrebbe rispondere dei danni sofferti dal dipendente ex art. 1218 c.c., per non aver provveduto al rispetto dei propri obblighi contrattuali in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Da ultimo, va precisato che tali obblighi sono riconosciuti in capo al Datore di lavoro e all'azienda solo nel caso in cui il lavoratore operi all'estero in regime di trasferta.

Al contrario, va evidenziato che nel caso dell'istituto del distacco all'estero, definito dall'art. 30, D.lgs. n. 276/2003⁶, la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra il Datore di lavoro distaccante e il distaccatario, prescritti dall'art. 3, comma 6, D.lgs. n. 81/2008, non trovano applicazione. Invero, l'impresa straniera è soggetta alla disciplina inderogabile dello Stato in cui ha sede. Pertanto, quest'ultima non può considerarsi obbligata al rispetto della ripartizione di responsabilità prevista dalla normativa italiana. Dunque, nell'ipotesi in cui nel Paese di destinazione non sussistano istituti equivalenti di prevenzione, la società distaccante dovrà definire contrattualmente con la distaccataria le azioni necessarie a garantire livelli di tutela equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana.

⁴ Cass., Civ., sez. Lav., 22 marzo 2002, n. 4129; Cass. Civ., sez. Lav., 20 aprile 1998, n. 4012.

⁵ In tal senso, la pronuncia relativa c.d. "caso Bonatti". Tale decisione segna il passaggio dal riconoscimento della responsabilità civile del Datore di lavoro (per gli incidenti che subisce il lavoratore all'estero come conseguenza di eventi criminali o terroristici perpetrati da terzi anche al di fuori dell'ambito strettamente lavorativo), alla responsabilità penale degli organi apicali della società, e della società stessa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

⁶ Art. 30, comma 1, D.lgs. n. 276/2003: "L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa".



b. Gli obblighi a carico del lavoratore

La disciplina contenuta nel D.lgs. n. 81/2008 non si limita a definire gli obblighi a carico del Datore di lavoro, ma prevede specifici oneri per il lavoratore.

In capo ad esso vige, innanzitutto, un dovere di collaborazione che si concretizza mediante l'attenta e consapevole attuazione delle misure di sicurezza delineate dal Datore di lavoro, come affermato dall'art. 20 del D.lgs. n. 81/2008.

Ad ogni modo, va sottolineato che la mancata osservanza delle misure preventive da parte del dipendente assume rilevanza giuridica solo qualora sia provato che l'impresa abbia posto in essere un efficace modello a tutela della salute e sicurezza dei suoi lavoratori⁷.

c. Le novità normative in materia di *Travel Security*

A confermare tale orientamento estensivo del concetto di protezione del lavoratore in servizio nel Paese straniero vi sono anche due recenti interventi normativi.

Il primo di essi, l'art. 19 bis del D.l. n. 7/2015, convertito con modifiche nella l. n. 43/2015, ha voluto dare una risposta istituzionale alla problematica legata ai pericoli in cui possono incorrere i cittadini italiani all'estero per piacere o lavoro. A tal scopo, è stato istituito il portale web "Viaggiare Sicuri".

Tramite questa pagina internet aperta al pubblico, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (d'ora in avanti Farnesina), con il contributo degli organi informativi della Repubblica, intende sensibilizzare i cittadini italiani in merito ai rischi associati ai viaggi in Paesi stranieri, raccomandando i comportamenti da seguire nella regione di destinazione o invitando a non recarsi in determinate aree del mondo. Chiaramente, le direttive e le informazioni fornite dal sito "Viaggiare Sicuri" non possono sostituirsi alle valutazioni fatte dal privato cittadino o da un'azienda al momento della scelta di intraprendere un viaggio.

"Viaggiare Sicuri" resta, dunque, uno strumento orientativo utile ad informare i cittadini in merito ai potenziali pericoli connessi al Paese di interesse.

La responsabilità della scelta, però, come viene evidenziato dall'ultimo comma dello stesso art. 19 bis, rimane in capo al singolo cittadino o Datore di lavoro⁸. In particolare, quest'ultimo dovrà approfondire il tema dei rischi connessi ad un dato Paese nel Documento di Valutazione dei Rischi, secondo quanto stabilito dall'art 28, D.lgs. n. 81/2008.

Con il secondo provvedimento normativo in materia, invece, il legislatore ha inteso migliorare la tutela giuridica dei lavoratori in servizio in un Paese straniero. Difatti, l'art. 18, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 151/2015 dispone che il contratto di lavoro per le risorse da impiegare all'estero deve prevedere, tra l'altro:

- 1) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
- 2) il tipo di sistemazione logistica;
- 3) idonee misure in materia di sicurezza.

Questi nuovi requisiti obbligatori richiamati dalla norma hanno una portata storica, poiché costituiscono le prime disposizioni di rango legislativo sul tema della sicurezza dei dipendenti all'estero. Una materia che sino ad ora, nel nostro Paese, è stata principalmente affrontata solo a livello giurisprudenziale.

⁷Cass. Pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883; Cass. Pen., sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 7364; Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2012, n. 10862; Cass. Pen., sez. IV, 9 marzo 2007, n. 10121.

⁸ Cass. Civ., sez. Lav., 8 aprile 2013, n. 8486.